

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안
(김용민의원 대표발의)

의안 번호	12283
----------	-------

발의연월일 : 2025. 8. 21.

발 의 자 : 김용민·서영교·박균택
민형배·김기표·박성준
박지원·김동아·김용만
김현정·노종면·전현희
김정호·이상식·채현일
장경태·김승원·이용우
염태영·조계원 의원
(20인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 김건희와 그 측근들의 주가조작, 허위경력, 명태균·건진법사 연루 사건 등을 수사 대상으로 규정하고 있고, 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독을 함.

그러나 최근 김건희와 측근 김예성 등이 대기업·금융사 등으로부터 투자·협찬 등 부정한 이익을 취득하였다는 의혹 제기됨. 현행 수

사대상에 명시되어 있지 않아 실체 규명 한계 있음. 특검이 수사기간 중 인지사건에 착수한 경우, 해당 수사 및 수집한 증거의 적법성에 불필요한 논란이 발생할 소지 있음. 또한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 장기간 해외 체류하는 경우, 수사기간 만료로 수사가 종결되거나 공소시효가 완성되는 문제 있음.

아울러, 대법원 전원합의체 판결(2019. 8. 29. 선고 2018도13792)에 따르면 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있으나 최근 내란 재판에서 피고인 측 변호인단이 “공소 유지 자격이 없다”라며 특검보와 파견검사의 공소유지 권한을 부인하는 등 소송진행을 지연시키는 사례가 발생함.

이에 부정한 이익 수수 의혹을 수사대상에 추가하고, 특검 수사인력 규모를 확대하며, 피의자의 해외 체류로 인한 수사 지연 시 수사기간 종료 후 계속 수사와 공소시효 정지 규정을 신설함. 또 개정으로 새롭게 포함된 사건에 대해 개정 이전의 인지·수사 행위도 적법한 정식 수사로 인정하고, 수집한 증거의 효력을 명확히 함. 이를 통해 특검 수사가 실질적·완결적으로 이루어질 수 있도록 함. 그리고 특검법, 형사소송법, 검찰청법 등에 의해 이미 인정되는 파견검사의 특별검사와 특별검사보의 재정 없는 공소유지권에 대하여 이를 확인하는 선언적 규정을 명확히 규정하려는 것임(안 제2조, 제6조제5항, 제7조제2항, 제9조의2 및 제9조의3).

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제14호부터 제16호까지를 각각 제15호부터 제17호까지로 하고, 같은 항에 제14호를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제15호(중전의 제14호) 및 제16호(중전의 제15호) 중 “제13호”를 각각 “제14호”로 하고, 같은 항 제17호(중전의 제16호) 중 “제15호”를 “제16호”로 한다.

14. 김건희와 그의 측근 김예성 등이 대기업, 금융사 등으로부터 투자, 협찬 등 부정한 이익을 취득하였다는 의혹 사건

제6조제5항 단서 중 “40명”을 “60명”으로, “80명”을 “120명”으로 한다.

제7조제2항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

과건검사는 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있다.

제9조의2 및 제9조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례) ① 특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어

제9조의 수사기간 종료 시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 같은 조 제6항에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있다.

② 제1항에 따른 수사는 제9조에서 정하는 수사기간 연장 절차의 적용을 받지 아니한다.

제9조의3(공소시효의 정지) 특별검사가 수사 중 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(특별검사의 수사대상 및 증거능력에 관한 적용례) ① 이 법 시행 전에 특별검사가 인지하여 수사를 진행한 사건 중, 이 법의 개정으로 새롭게 수사대상에 포함된 사건에 대하여는 그 수사 개시 및 수사 행위를 이 법에 따른 정식 수사로 본다.

② 제1항에 따라 특별검사가 인지사건 수사 과정에서 수집한 자료, 진술, 증거 등은 적법하게 수집된 증거로 보며, 이 법 시행 이후에도 그 효력이 유지된다.

③ 제2항의 자료 등은 특별검사가 이 법 시행 이후 이를 계속 활용

하거나 공소유지에 사용하는 데 아무런 제한이 없다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(특별검사의 수사대상 등)	제2조(특별검사의 수사대상 등)
① 이 법에 따른 특별검사의 수사대상은 다음 각 호의 사건 및 그와 관련된 사건에 한정한다.	① ----- ----- -----.
1. ~ 13. (생략)	1. ~ 13. (현행과 같음)
<u><신설></u>	<u>14. 김건희와 그의 측근 김예성 등이 대기업, 금융사 등으로부터 투자, 헐찬 등 부정한 이익을 취득하였다는 의혹 사건</u>
<u>14. 제1호부터 제13호까지의 각 사건과 관련하여 공무원 등이 직무를 유기하거나 직권을 남용하는 등 수사를 고의적으로 지연·은폐하거나 비호, 각 사건과 관련하여 증거를 인멸하거나 인멸을 교사하였다는 의혹 사건</u>	<u>15. -----제14호-----</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----
<u>15. 제1호부터 제13호까지의 각 사건에 대한 조사 및 수사를 윤석열 전 대통령 또는 대통령실 등이 방해하였다는 의혹 사건</u>	<u>16. -----제14호-----</u> ----- ----- ----- -----
<u>16. 제1호부터 제15호까지의 사건 수사 과정에서 인지된 관</u>	<u>17. -----제16호-----</u> -----

런 범죄행위 및 특별검사의 수사를 방해하는 일체의 행위

② (생략)

제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 특별검사는 그 직무를 수행함에 있어서 필요한 경우에는 대검찰청, 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 관계 기관의 장에게 소속 공무원의 파견근무와 이에 관련되는 지원을 요청할 수 있다. 다만, 파견검사의 수는 40명, 파견검사를 제외한 파견공무원의 수는 80명 이내로 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (생략)

② 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독을 한다. <후단 신설>

② (현행과 같음)

제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤

60명

120명

⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)

제7조(특별검사보와 특별수사관)

① (현행과 같음)

② -----

----. 파견검사는 특별검사나

③ ~ ⑥ (생략)

<신설>

<신설>

특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이 법정에서 공소유지를 할 수 있다.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례) ① 특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 제9조의 수사기간 종료시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 같은 조 제6항에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있다.
② 제1항에 따른 수사는 제9조에서 정하는 수사기간 연장 절차의 적용을 받지 아니한다.

제9조의3(공소시효의 정지) 특별검사가 수사 중 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다.